РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-164/2021

Номер дела: **1-164/2021**

УИН: **41RS0002-01-2021-001624-93**

Дата начала: **31.03.2021**

Дата рассмотрения: **25.05.2021**

Суд: **Елизовский районный суд Камчатский края**

Судья: **Пискун Юлия Павловна**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Харина Татьяна Романовна		
ПРОКУРОР	Лыскович А.В.		
	Тагаев Максим Евгеньевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.03.2021
Передача материалов дела судье			31.03.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		27.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.05.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		25.05.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			01.06.2021
Дело оформлено			22.11.2021

Акты

К О П И Я Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> края 25 мая 2021 года

Елизовский районный суд <адрес> в составе:

председательствующей судьи Пискун Ю.П.,

при секретаре Расторгуевой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя

старшего помощника Елизовского городского прокурора Лысковича А.В.,

подсудимого Тагаева М.Е.,

защитника-адвоката Хариной Т.Р.,

представившей удостоверение № , выданное ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Тагаева Максима Евгеньевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, работающего в <данные изъяты> в должности рыбака, невоеннообязанного, зарегистрированного на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, содержащегося под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> по другому уголовному делу, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьёй судебного участка № Петропавловск-Камчатского судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осуждённого в доход государства;

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьёй судебного участка № Петропавловск-Камчатского судебного района <адрес> (с учётом постановления от ДД.ММ.ГГГГ) по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69, ст. 70 УК РФ к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осуждённого в доход государства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ неотбытое наказание заменено лишением свободы на срок 3 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении;

- ДД.ММ.ГГГГ Петропавловск-Камчатским городским судом <адрес> по ч. 1 ст. 158 (три эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69, ст. 70 УК РФ к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ изменён вид исправительного учреждения на исправительную колонию общего режима, освободившегося по отбытию срока наказания ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

установил:

Тагаев М.Е. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление совершено им в городе <адрес> при следующих обстоятельствах:

В период с 15 часов по 15 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ Тагаев М.Е., находясь на участке местности, расположенном у левого торца <адрес> в <адрес> края, открыв дверь автомобиля – грузового фургона «КИА БОНГО 3» государственный регистрационный знак А 071 НУ125, действуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил из салона указанного автомобиля, принадлежащие Потерпевший №1 очки стоимостью 6980 рублей, а также сумку с визитницей со скидочными картами, банковской картой ПАО «Сбербанк России» № с листком на котором указан пин-код к данной карте и футляр для очков.

Затем, в указанное время, Тагаев М.Е., находясь на участке местности около здания МБОУ «Елизовская средняя школа № », расположенного по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств с банковского счёта Потерпевший №1, передал вышеуказанную банковскую карту и листок с пин-кодом к ней ФИО5, не осведомлённой о его преступных намерениях.

После чего, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 52 минут по 15 часов 53 минуты, находясь в магазине «Гамбринус», расположенном по адресу: <адрес>, по просьбе Тагаева М.Е., при помощи банкомата ПАО «Сбербанк России» №, используя переданные ей последним банковскую карту и пин-код, осуществила двумя транзакциями снятие с банковского счёта № денежных средств в сумме 90000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, передав их впоследствии у вышеуказанного магазина Тагаеву М.Е.

Таким образом, Тагаев М.Е. действуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил принадлежащие Потерпевший №1 очки стоимостью 6980 рублей, а также денежные средства с банковского счёта потерпевшего в сумме 90000 рублей. После чего, с месте совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 96980 рублей.

В судебном заседании подсудимый Тагаев М.Е. свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Виновность подсудимого Тагаева М.Е. в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

Показаниями Тагаева М.Е., оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, который в ходе предварительного следствия при его допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся и дал следующие показания: ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов, со своей знакомой Калашниковой Кристиной, находился в районе рынка, расположенного на 26 км <адрес> края. В какой-то момент Кристина зашла в магазин, он остался на улице. Гуляя по рынку, обратил внимание на грузовик «КИА БОНГО 3» в кузове белого цвета, который подъехал к одному из магазинов. Из кабины вышел мужчина, который направился в магазин. При этом, он обратил внимание, что мужчина дверь кабины не закрыл на ключ и не поставил автомобиль на сигнализацию. Тогда у него возник умысел на хищение какого-либо ценного имущества из кабины данного автомобиля, в том числе банковских карт, с которых можно обналичить денежные средства. Он выбрал момент, когда мужчина находился в кузове автомобиля и забирал очередной товар, чтобы занести его в магазин. После чего, открыл дверь кабины и между сиденьями обнаружив мужскую сумку, забрал её и отошёл во двор близлежащего дома, где осмотрев похищенную сумку, обнаружил в ней очки в футляре и визитницу чёрного цвета, в которой находились банковские карты. С банковских карт он в дальнейшем планировал снять денежные средства примерно в сумме 90000 рублей, при этом на картах было написано, сколько денежных средств на счёте карты,

пин-код к картам был написан на листке бумаге. Из визитницы он взял банковскую карту ПАО «Сбербанк», из сумки очки, а саму сумку и визитницу с другими картами выбросил в снег. Затем находясь у школы, позвонил Кристине, сообщив, где находится и поинтересовался, где можно по близости снять с банковской карты деньги. Кристина ответила, что рядом с магазином «Гамбринус» есть банкомат, где можно снять денежные средства. Так как ему надо было зайти по пути по одному делу, Кристина предложила, отдать ей банковскую карту, чтобы она сама сняла с неё денежные средства. Он согласился и передал ей банковскую карту ПАО «Сбербанк» и лист бумаги с пин-кодом. О том, чья это карта и откуда она, Кристина не спрашивала и он ей не говорил. В тот момент, когда Кристина снимала денежные средства, он зашёл в магазин и сказал, чтобы она сняла ещё несколько тысяч. После того, как Кристина сняла денежные средства в общей сумме 90000 рублей, она передала их ему. Похищенные денежные средства потратил на продукты питания и спиртное. Очки в футляре он не продавал, они находились у него дома. Сумка оказалась на том же месте, куда он её выбросил. ДД.ММ.ГГГГ он взял сумку и очки в футляре вернулся в отдел полиции <адрес> и выдал всё добровольно. (т. 1 л.д. 130-135, 143-147)

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, который в ходе предварительного следствия дал следующие показания: ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов, на своём автомобиле «КИА БОНГО 3» г.р.з. А071НУ125 приехал в район 26 км <адрес> края на территорию «маленького» рынка для разгрузки очередного товара в «Продовольственный магазин», расположенный по адресу: <адрес>. Припарковав грузовик возле ворот, пошёл в указанный магазин. Машину оставил в открытом положении, дверь кабины не запер на ключ. В кабине грузовика находилась сумка матерчатая чёрного цвета, в которой были очки для зрения стоимостью 6980 рублей в футляре коричневого цвета, визитница с тремя банковскими картами ВТБ банка и одна карта «Сбербанк», документы на банковские карты с указанными пин-кодами от них, а также скидочными картами. Выйдя из магазина, пошёл в сторону грузовика для разгрузки товара. Открыв заднюю дверь контейнера грузовика, стал разгружать товар и носить его в магазин. Кабина грузовика была без присмотра, рядом с грузовиком он никого не видел. Разгрузив товар, сел обратно в грузовик и отправился в сторону <адрес>. Отсутствие сумки в кабине сразу не заметил. Находясь на территории 9 км <адрес>, заметил, что на его телефон стали поступать смс-оповещения с номера 900 о снятии денежных средств с его банковской карты «Сбербанк». Остановившись, заметил, что в кабине отсутствует его сумка. На телефон пришло два смс-оповещения о снятии денежных средств в общей сумме 90000 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 15:52 денежной суммы 50000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 15:53 денежной суммы 40000 рублей. Данные денежные средства снимались с кредитной карты «Сбербанк». Он немедленно заблокировал все свои банковские карты. Снятие денежных средств происходило с банкомата АТМ №, позже он узнал, что данный банкомат расположен в магазине «Гамбринус» по адресу: <адрес>. Он понял, что, скорее всего данную сумку у него похитили в районе 26 км, когда он разгружал товар. Впоследствии от сотрудников полиции узнал, что кражу совершил Тагаев М.Е., а денежные средства обналичивала Калашникова Кристина, с которыми он не знаком. В результате кражи ему причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 96980 рублей. (т. 1 л.д. 93-99)

Показаниями свидетеля ФИО5, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которая в ходе предварительного следствия дала показания аналогичные вышеуказанным показаниям Тагаева М.Е., оглашённым в судебном заседании, в части получения от последнего ДД.ММ.ГГГГ банковской карты ПАО «Сбербанк России» с листком пин-кода к ней, и дальнейшего снятия с данной банковской карты через банкомат, расположенный в магазине «Гамбринус» <адрес> денежных средств в общей сумме 90000 рублей, которые она передала Тагаеву М.Е. (т. 1 л.д. 109-113)

Сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Потерпевший №1 установлено и осмотрено место совершения преступления – участок местности, расположенный в 8 метрах от левого торца <адрес> в <адрес> края. (т. 1 л.д. 17-21)

Сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Тагаев М.Е. в присутствии защитника, в кабинете № ОМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, добровольно выдал похищенную ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего сумку и футляр с очками. Впоследствии, изъятые сумка, футляр с очками осмотрены с участием Потерпевший №1, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств и переданы под сохранную расписку потерпевшему. (т. 1 л.д. 44-48, 207-211, 212-215)

Сведениями, содержащимися в протоколах осмотра мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрено помещение магазина «Гамбринус», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в помещении магазина расположен банкомат №. В ходе осмотра изъята видеозапись с камер видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ на ДВД-диск. Впоследствии указанный ДВД-диск осмотрен с участием свидетеля ФИО5, признан и приобщён к делу в качестве вещественного доказательства. При просмотре видеозаписи на указанном ДВД-диске, ФИО5 пояснила, что девушкой, у которой на лице маска, одета в шапку и куртку чёрного цвета, которая стоит у банкомата и снимает денежные средства, является она. На записи запечатлено, как она снимает денежные средства с банковской карты, переданной ей Тагаевым М.Е. (т. 1 л.д. 26-29, 30-33, 231-237)

Сведениями, содержащимися в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №1 осмотрен, принадлежащий ему мобильный телефон «Самсунг А41». В ходе осмотра в приложении «сообщения» с номера 900, обнаружены смс-сообщения, согласно которым: с карты ВИЗА8871 в 06:52 (15:52 камчатское время) обналичено 50000 рублей с комиссией 1500 рублей при помощи банкомата АТМ 60025087 (баланс 74356.50р.); с карты ВИЗА8871 в 06:53 (15:53 камчатское время) обналичено 40000 рублей с комиссией 1200 рублей при помощи банкомата АТМ 60025087 (баланс 33156.50р.); в 16:01 оформлен перевыпуск карты. Впоследствии указанный телефон признан и приобщён к делу в качестве вещественного доказательства и возвращён под сохранную расписку потерпевшему. (т. 1 л.д. 223-226, 227-230)

Сведениями, содержащимися в отчёте по счёту кредитной карты №, согласно которому указанная кредитная карта ПАО «Сбербанк России» оформлена на имя Потерпевший № 1 С данной карты ДД.ММ.ГГГГ в 06:52 (15:52 камчатское время) обналичено 50000 рублей с комиссией 1500 рублей при помощи банкомата АТМ 60025087 Елизово; в 06:53 (15:53 камчатское время) обналичено 40000 рублей с комиссией 1200 рублей при помощи банкомата АТМ 60025087 Елизово. (т. 1 л.д. 240, 246)

Сведениями содержащимся в копии гарантийного талона от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ оплачено в ООО «Зайди-Увидишь» за линзы и оправу 6980 рублей. (т. 1 л.д. 241)

Сведениями, содержащимися в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Тагаев М.Е. сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов, находясь на рынке 26 км <адрес> из грузовика «КИА БОНГО» похитил сумку, в которой находились очки и визитница с картами. (т. 1 л.д. 39)

Сведениями, содержащимися в справке от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заработная плата Потерпевший №1 составляет за декабрь 20ДД.ММ.ГГГГ7 рублей 57 копеек. (т. 1 л.д. 251) В судебном заседании подсудимый пояснил, что полностью подтверждает вышеуказанные показания, данные им в ходе предварительного следствия, а также сведения, изложенные в протоколе явки с повинной. Кроме того, Тагаев согласился с показаниями потерпевшего, свидетеля и с исследованными доказательствами, не оспаривая их правильность и достоверность.

Оценив в совокупности исследованные доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах, доказана полностью и квалифицирует действия Тагаева по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину.

При этом суд исключает из предъявленного обвинения квалификацию действий Тагаева по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как излишне вменённую, и квалифицирует его действия как одно преступление по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Из исследованных доказательств установлено, что Тагаев в период с 15 часов до 15 часов 53 минут тайно похитил сумку, в которой находились очки стоимостью 6980 рублей и визитница с банковской картой ПАО «Сбербанк России», с которой Тагаев, в этот же день, в указанный период времени, при помощи неосведомлённой о его преступных действиях ФИО5, снял за несколько раз с банковского счёта потерпевшего денежные средства в общей сумме 90000 рублей, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб в общей сумме 96980 рублей.

Указанные действия Тагаева квалифицированы органами предварительного следствия и государственным обвинителем по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, с причинением значительного ущерба, и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража с банковского счёта, с причинением значительного ущерба.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №), в случае совершения кражи, грабежа или разбоя при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных несколькими частями ст. 158, 161 или 162 УК РФ, действия виновного при отсутствии реальной совокупности преступлений подлежат квалификации лишь по той части указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено более строгое наказание.

Согласно показаниям Тагаева, данным им в ходе предварительного следствия, оглашённым и подтверждённым в судебном заседании, увидев открытый, находящийся без присмотра автомобиль потерпевшего, у него возник умысел на хищение какого-либо ценного имущества из кабины данного автомобиля, в том числе банковских карт, с которых можно обналичить денежные средства. Похитив из автомобиля мужскую сумку, он обнаружил в ней очки в футляре, визитницу с банковскими картами и листок бумаги с пин-кодами к данным картам. С банковских карт он планировал снять денежные средства примерно в сумме 90000 рублей, узнав из написанных на банковских картах размере денежных средств, находящихся на них. Похитив очки в футляре и банковскую карту ПАО «Сбербанк», Тагаев передал указанную банковскую карту Калашниковой, которая будучи не осведомлённой о его преступных действиях, по просьбе последнего сняла с банковского счёта потерпевшего денежные средства в сумме 90000 рублей, передав их подсудимому.

Таким образом, из предъявленного обвинения подлежит исключению квалификация действий Тагаева по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как излишне вменённая, поскольку преступные действия Тагаева совершенные в одно и тоже время ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов до 15 часов 53 минут, связаны единой целью и мотивом, охватывались единым умыслом, направленным на изъятие одномоментно чужого имущества – хищение очков и денежных средств с банковского счёта потерпевшего, которые составляют в своей совокупности единое продолжаемое преступление и не образуют совокупности преступлений.

Квалифицирующий признак кражи «с банковского счёта» нашёл своё подтверждение в судебном заседании и подтверждается вышеуказанными доказательствами.

Значительность причинённого ущерба Потерпевший № 1 подтверждается как оглашёнными показаниями потерпевшего, так и сведениями о его доходе, а также размером причинённого ущерба - в общей сумме 96980 рублей.

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего, свидетеля и исследованными доказательствами, протоколами осмотров мест происшествий и предметов, отчётом по банковской карте, а также оглашёнными показаниями Тагаева, протоколом явки с повинной, которые сомнений у суда не вызывают.

Данные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд считает их допустимыми и достоверными, и в своей совокупности полностью подтверждающими виновность подсудимого в совершении указанного преступления.

Оглашённые показания Тагаева, данные им в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также сведения изложенные им в протоколе явки с повинной, не вызывают у суда сомнений, поскольку они подтверждаются и согласуются с совокупностью выше приведённых доказательств.

С учётом изложенного, суд считает установленной и доказанной вину Тагаева в совершённом им преступлении, при обстоятельствах, указанных выше.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия его жизни, данные о его личности, состоянии здоровья, материальном и семейном положении, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено, что он судим:

- ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осуждённого в доход государства;

- ДД.ММ.ГГГГ (с учётом постановления от ДД.ММ.ГГГГ) по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69, ст. 70 УК РФ к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осуждённого в доход государства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ неотбытое наказание заменено лишением свободы на срок 3 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении;

- ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 158 (три эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69, ст. 70 УК РФ к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ изменён вид исправительного учреждения на исправительную колонию общего режима, освободился по отбытию срока наказания ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 4-6, 9-20, 23-31)

Поскольку Тагаев совершил умышленное преступление, имея судимость за ранее совершённое умышленное преступление по приговору от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 158 УК РФ, в его действиях в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, суд признаёт рецидив преступлений.

Тагаев в браке не состоит, малолетних, несовершеннолетних детей и иждивенцев не имеет, был трудоустроен до заключения под стражу по другому уголовному делу, постоянного места регистрации не имеет, имеет временную регистрацию по месту пребывания на срок до ДД.ММ.ГГГГ, на учётах в медицинских учреждениях не состоит, инвалидности не имеет, имеет заболевание, по месту жительства характеризуется посредственно, по месту отбывания наказания характеризуется отрицательно. (т. 2 л.д. 1-3, 32-33, 35, 111-112)

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии с пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признаёт явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольную выдачу части похищенного имущества, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболевания, указанного подсудимым в судебном заседании.

Обстоятельством, отягчающим наказание Тагаева, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признаёт рецидив преступлений.

Психическое состояние здоровья Тагаева не вызывает у суда сомнений, что подтверждается, сведениями о том, что он на психиатрическом учёте не состоит, а также

поведением подсудимого во время судебного заседания. При таких обстоятельствах, суд признаёт подсудимого на момент совершения преступления и в настоящее время вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, данные, характеризующие личность подсудимого, характер и степень общественной опасности ранее совершённых преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, суд считает, что достижение целей уголовного наказания, восстановление социальной справедливости, предотвращение новых преступлений и исправление виновного возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, размер которого определяет с учётом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Суд не назначает дополнительные наказания, предусмотренные санкцией данной статьи в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку считает, что исправление виновного возможно без назначения дополнительных видов наказания.

С учётом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Суд не находит оснований для назначения более мягкого наказания, для освобождения от наказания, а также для применения положений ст. 64, ч. 3 ст. 68, ст. 53.1, ст. 73 УК РФ, учитывая при этом характер и степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства, данные характеризующие личность виновного, склонного к совершению преступлений, и считает возможным его исправление только в условиях изоляции от общества при реальном отбывании наказания в местах лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначенное Тагаеву наказание, надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Избранная мера пресечения Тагаеву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом суд считает, что иная мера пресечения, не связанная с изоляцией осуждённого от общества, с учётом данных характеризующих его личность, не обеспечит надлежащее поведение осуждённого и последующее своевременное исполнение приговора суда.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, суд засчитывает в срок лишения свободы Тагаеву время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим о взыскании с подсудимого в его пользу материального ущерба, причинённого преступлением в размере 92700 рублей (т. 1 л.д. 100), суд удовлетворяет в полном объёме, поскольку подсудимый указанный иск признал. Признание иска подсудимым не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств суд руководствуясь требованиями п. 5, п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, считает необходимым вещественные доказательства, переданные на хранение потерпевшему, оставить в его распоряжении, а документы (электронные носители информации) хранить при деле в течение всего срока хранения последнего. (т. 1 л.д. 212-215, 227-230, 237)

Понесенные по делу процессуальные издержки в сумме 34200 рублей выплаченной за счёт средств федерального бюджета во время предварительного следствия адвокату Хариной Т.Р., участвовавшей в деле по назначению (т. 2 л.д. 85), в силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с осуждённого в полном объёме.

При этом суд не усматривает оснований для освобождения осуждённого от уплаты данных процессуальных издержек и уменьшения их размера, поскольку он от участия адвоката не отказывался, об имущественной несостоятельности не заявлял, находится в

трудоспособном возрасте, инвалидности и иждивенцев не имеет, что позволяет ему возместить указанные процессуальные издержки государству.

Вопрос о взыскании с осуждённого процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату Хариной Т.Р. в ходе судебного заседания, разрешён судом отдельным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Тагаева Максима Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Назначенное Тагаеву М.Е наказание отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Срок лишения свободы Тагаеву М.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы Тагаеву М.Е. время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Тагаеву М.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде содержания под стражей, взяв его под стражу в зале суда немедленно, по вступлению приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Гражданский иск Потерпевший №1 - удовлетворить.

Взыскать с Тагаева Максима Евгеньевича в пользу Потерпевший №1 материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 92700 рублей.

Взыскать с Тагаева Максима Евгеньевича процессуальные издержки по делу в сумме 34200 рублей в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

- мобильный телефон «Самсунг А41», матерчатую сумку, очки и футляр, переданные на хранение Потерпевший №1 – оставить в распоряжении последнего;

- ДВД-диск, хранящийся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Елизовский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать апелляционные жалобу, представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор, о восстановлении пропущенного срока.

Председательствующая: подпись

Копия верна

Подлинный документ подшит в уголовном деле № , находящемся в производстве Елизовского районного суда <адрес>.

УИД 41RS0№-93.

Судья

Елизовского районного суда Ю.П. Пискун

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».